

1501396-28.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JULIANA MARIA MACCARI GONÇALVES

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... que os réus deliberaram praticar um roubo de veículo e, para tanto, se utilizaram da motocicleta Honda/XRE ABS, placas BSX7C98, pertencente ao acusado Jonatas. Por ocasião dos fatos, os acusados, a bordo desta motocicleta e ostentando arma de fogo, anunciaram o roubo do veículo I/Hyundai Tucson GL 20L ao ofendido Carlos, que o conduzia, oportunidade em que foi desferido um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

1ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501396-28.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501396-28.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2206306/2022 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 26444688 -

DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2206306 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY DE SOUSA LOPES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA MACCARI GONÇALVES

Vistos.

I - RELATÓRIO

JÔNATAS BISPO DE BRITO e WESLEY DE SOUSA LOPES, qualificados nos autos, foram inicialmente denunciados pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, cumulado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pois, no dia 29 de julho de 2022, por volta das 20h50min, na Rua Cláudio Manoel da Costa, nº 20, Jardim Independência, Pirajussara, nesta Comarca, agindo em concurso de agentes, tentaram subtrair, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo I/Hyundai Tucson GL 20L, cor preta, placa KLG-5769, pertencente à vítima Carlos Henrique Silva Soares (fls. 68/69). Consta da inicial acusatória que os réus deliberaram praticar um roubo de veículo

e, para tanto, se utilizaram da motocicleta Honda/XRE ABS, placas BSX7C98, pertencente ao acusado Jonatas. Por ocasião dos fatos, os acusados, a bordo desta motocicleta e ostentando arma de fogo, anunciaram o roubo do veículo I/Hyundai Tucson GL 20L ao ofendido Carlos, que o conduzia, oportunidade em que foi desferido um disparo contra o referido automóvel. No entanto, a vítima era atirador esportivo e disparou contra os denunciados com sua pistola, de modo que o réu Wesley foi alvejado. Então, os acusados fugiram e abandonaram a motocicleta nas imediações do crime, sendo certo que o crime apenas não se consumou ante a pronta reação da vítima.

A denúncia foi recebida em 09 de agosto de 2022 (fls. 76/77).

Os réus foram citados (fls. 188 e 190) e apresentaram resposta à acusação (fls. 110/111 e 164/173).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 213), foi designada audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas as testemunhas.

Naquela oportunidade, o Ministério Público requereu o aditamento da denúncia, com fundamento no art. 384 do Código de Processo Penal, a fim de constar que, na data dos fatos, os réus, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, tentaram subtrair, para proveito comum, o veículo I/Hyundai Tucson GL 20L, cor preta, placa KLG5769, pertencente à vítima Carlos Henrique Silva Soares, mediante grave ameaça e violência real exercidas mediante disparos de arma de fogo, somente não ceifando a vida do ofendido por circunstâncias alheias à vontade, conduta que se amolda ao disposto no art. 157, §3º, inciso II, cumulado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Os defensores dos acusados apresentaram resposta em termos gerais e não arrolaram outras testemunhas, e o aditamento foi recebido.

Após interrogatório dos réus e encerramento da instrução, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a exasperação da pena-base em razão das circunstâncias judiciais negativas, em especial a utilização de arma de fogo, a aplicação da causa de diminuição de tentativa em patamar diverso do máximo, e a imposição de regime inicial fechado.

A Defesa de Wesley de Sousa Lopes pugnou pela absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria. Subsidiariamente, requereu a diminuição da tentativa em seu patamar máximo, a imposição de regime inicial semiaberto, e a concessão direito de recorrer em liberdade (fls. 243/251).

A Defesa de Jonatas Bissto de Brito pugnou, preliminarmente, pela rejeição do aditamento à denúncia apresentado em audiência de instrução e julgamento. No mérito, requereu a improcedência da ação penal por insuficiência probatória quanto à autoria ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição referente à tentativa em seu patamar máximo, a imposição de regime inicial semiaberto, a aplicação da detração e a concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 252/261).

É o relatório. Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Rejeito, inicialmente, a preliminar de nulidade do aditamento da denúncia, realizado nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal.

De acordo com o referido dispositivo, "encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente. "

Observo que o deferimento do pedido de aditamento não viola o princípio do devido processo legal, tal qual alegado pela Defesa a fls. 253/256, já que o pleito se amparou em circunstâncias apuradas em sede de audiência de instrução e julgamento e seguiu os requisitos indicados no mencionado artigo, inclusive no que tange à sua redução a termo da nova acusação, para viabilizar o pleno exercício do direito de defesa aos réus.

Além disso, foi oportunizado o requerimento de produção de novas provas por ambos os acusados, e seus interrogatórios se deram como último ato de instrução, após o

recebimento do aditamento em questão, não havendo se falar, portanto, em violação ao princípio do contraditório.

Não fosse o bastante, os requisitos objetivos e subjetivos do art. 41 do Código de Processo Penal foram todos atendidos, descrevendo o novo fato típico de forma clara e o capitulando de acordo com a respectiva narrativa.

Afasto, portanto, a preliminar arguida.

No mérito, a ação é procedente.

Trata-se, na hipótese, de acusação pelo cometimento da seguinte infração penal, acrescida da respectiva causa de diminuição, ambas previstas no Código Penal:
Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 3º Se da violência resulta:

II - morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Tentativa

Art. 14 - Diz-se o crime:

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Pois bem.

A materialidade foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 15/18), autos de exibição e apreensão (fls. 29/30), laudos periciais (fls. 124/156), bem como pelos depoimentos colhidos tanto em sede pré-processual quanto em Juízo.

A autoria também é certa.

Em audiência de instrução e julgamento, ambos os réus negaram a imputação.

O acusado WESLEY DE SOUSA LOPES disse que, naquele dia, sofreu um assalto numa região próxima à sua casa, em São Paulo. Eram quatro pessoas em cima de uma motocicleta, pensaram que ele era policial e o balearam. Então, estava passando um motorista de aplicativo que viu tudo e lhe concedeu uma carona até o hospital. Estava com medo de morrer. No hospital, contou que havia sido assaltado. Não deu tempo de registrar a ocorrência pois foi diretamente para o hospital. Não conhece Jonatas e não sabe porque o estão envolvendo nesses fatos.

O acusado JONATAS BISPO DE BRITO, por seu turno, afirmou que conhece Wesley e que, naquele dia, emprestou sua motocicleta para ele e outro sujeito de nome Iuri. Eles saíram com a moto e, depois de um tempo, Wesley ligou dizendo que tinha sido vítima de um roubo. Não sabe por que Wesley disse em Juízo que não o conhece. Emprestou uma motocicleta com placa para Wesley.

No entanto, as versões exculpatórias apresentadas pelos réus - de que os fatos lhe foram injustamente atribuídos - não merecem acolhida, pois, além de contraditórias entre si, colidem com as demais provas apuradas sob o crivo do contraditório.

A vítima CARLOS HENRIQUE SILVA SOARES narrou que, naquele dia, estava se dirigindo ao clube de tiro, quando percebeu que estava sendo seguido. Então entrou em uma rua paralela. Estavam em dois sujeitos, em uma motocicleta. Quando entrou nessa rua paralela, que é uma descida, eles entraram também. Nisso, a moto já foi diminuindo a distância de seu carro. Quando entrou em outra rua a esquerda, eles anunciaram o assalto. Disseram "para, para, para". Apenas um deles estava armado, o garupa.

Ambos usavam capacete, mas estavam abertos. Alvejaram o carro. Nesse momento, revidou, atirando também, e eles abandonaram a motocicleta e efetuaram disparos a pé em sua direção. No mesmo dia, fez o reconhecimento de um deles, presencialmente, e outro por fotografia. O reconhecimento se deu aproximadamente 3 a 4 horas depois. Conseguiu reconhecer ambos pelo rosto e pelas características físicas. Eles chegaram muito próximo ao carro. O que usava a camiseta de fls. 28 era o que conduzia a motocicleta. O garupa é quem efetuou os disparos. Ele já tinha trocado de roupa na Delegacia. A arma que ele portava era um revólver. O primeiro tiro foi efetuado pelos assaltantes durante a abordagem. A ação foi bem rápida.

Destaco que, em sede policial, reconheceu ambos os réus como os autores do crime (fls. 22 e 23). Em Juízo, reconheceu apenas o réu Jonatas (fls. 241/242).

A versão apresentada pela vítima foi uníssona com aquela apresentada em sede policial (fls. 06) e, como se vê, é convincente e coerente com o conjunto probatório, merecendo aceitação, posto que não demonstra qualquer tipo de desvirtuamento por eventual comoção do crime ou interesse em prejudicar os acusados.

Ademais, é certo que, em crimes praticados às ocultas, tais como o aqui verificado, a palavra da vítima tem notória relevância na formação da convicção do julgador, tendo em vista o contato direto entre o ofendido e o agente criminoso.

No mais, sua versão está em consonância com o depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante dos réus.

A testemunha ANDERSON PIRES SILVA, policial militar, relatou que estavam escalados de serviço quando foram informados pelo COPOM acerca de uma ocorrência e que indivíduos haviam efetuado disparos de arma de fogo contra um veículo, deixado uma moto e se evadido do local. Foram ao local prestar atendimento. Quando chegaram lá, avistaram um veículo da cor preta e uma motocicleta. O veículo tinha alguns disparos, um deles foi na coluna do carro em direção à cabeça da vítima, e uma motocicleta abandonada com um capacete. A vítima relatou que foi perseguida por dois indivíduos e, ao parar o carro, começaram a efetuar disparos. A moto não tinha placa, mas pela pesquisa do chassi retornaram os dados do proprietário e o endereço. Efetuaram a abordagem da pessoa que era dona da motocicleta, de nome Douglas. Douglas disse que a motocicleta estava em nome dele, porém não era de seu uso. Douglas disse que essa pessoa que era o verdadeiro possuidor da motocicleta havia, mais cedo, lhe chamado via whatsapp e falado para que ele fizesse um BO de roubo dessa moto. Questionaram onde essa pessoa estava, explicaram o que tinha acontecido, e de imediato Douglas fez contato e conseguiu fazer com que um dos réus se apresentasse. Abordaram essa pessoa, não foi localizada arma, perguntaram onde ele estava, e foram conduzidos para o DP. Tratava-se do réu Jonatas. Jonatas morava na mesma casa que Douglas. Ao conversarem com Jonatas, ele não admitiu a prática do crime, negou. Durante revistas na residência, cuja entrada foi autorizada pela família, encontraram estojos de munição onde Jonatas dormia. Depois, também chegou a eles informação de que um indivíduo no Campo Limpo deu entrada em um hospital com alguns disparos de arma de fogo. Foram informadas as vestes e características dessa pessoa e, no local, constataram que se tratava de Wesley. Diligenciaram na casa do Wesley, com vistas a buscar documentação, pois ele havia entrado no hospital sem qualquer identificação.

O policial militar MÁRCIO RODRIGO GAMA ARAÚJO, do mesmo modo, relatou que estava de serviço como comandante de equipe, quando foi noticiado que no local dos fatos havia acontecido disparos de arma de fogo. Lá, encontraram uma motocicleta sem placas, capacete, e um veículo Tucson com marcas de disparos. De imediato, chegou a vítima dizendo que havia sido abordada pelos réus, que já começaram a disparar, e como ele era atirador e estava armado, revidou os disparos, e eles se evadiram do local. Conseguiram localizar o proprietário da motocicleta a cerca de 1km do local. Do lado oposto da calçada havia algumas pessoas. Dentre essas pessoas estava o indivíduo que consta como proprietário dessa motocicleta, de nome Douglas. Douglas disse que a moto estava no nome dele, mas era de outro indivíduo, que tinha mandado uma mensagem para ele pedindo para ele fazer um BO de roubo dessa motocicleta, e ele respondeu que "não queria entrar em rolo nenhum". Munido dessas informações, dirigiram-se até lá, o morador autorizou a entrada, e localizaram no quarto de Jonatas 3 cartuchos deflagrados e um cartucho íntegro de munição calibre 38. O proprietário da moto falou para que o réu Jonatas comparecesse no local para explicar o que havia acontecido. Jonatas então chegou ao local e, de pronto, verificaram que as características físicas dele e de vestimenta batiam com aquelas passadas pela vítima. O réu foi submetido a reconhecimento e foi positivo para ele. Também ficaram sabendo que uma pessoa havia dado entrada no Hospital do Campo Limpo baleado. A vítima, pelas características, apontou como positivo o disparo contra esse sujeito que estava no hospital.

É certo que o simples fato dessas testemunhas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que sejam recebidos com reservas, tendo em vista o entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que os

depoimentos de policiais não podem ser desconsiderados ou desacreditados apenas por sua condição, considerando a ausência de proibição de que, como qualquer cidadão, prestem testemunho sob o compromisso da lei.

Assim, a desconsideração do depoimento policial apenas se dá quando configurados atos de parcialidade, motivados por vingança, perseguição ou interesse na causa, os quais deverão ser demonstrados de forma segura e objetiva no caso concreto, o que não ocorreu na hipótese em apreço, em que não há qualquer indício de que as diligências policiais, realizadas após ser noticiada a prática de tentativa de roubo pela vítima, tenham se dirigido de maneira específica a incriminar os acusados, gerando dúvidas em relação à eventual suspeição dos referidos agentes. As diligências que culminaram com a localização do acusado Jonatas e com a vinculação deste último ao crime em questão também foram confirmadas pela testemunha Douglas.

Ouvido em Juízo, DOUGLAS VYNICIUS ALVES DA SILVA relatou que é namorado da prima de Jonatas, de nome Ariadne. Afirmou que conhece Wesley de vista, pois ele ia em sua casa e ficava com o Jonatas às vezes. Wesley frequentava a casa de Jonatas mais aos finais de semana. Nunca chegou a conversar de verdade com Wesley, apenas o via por lá. Na data dos fatos, o depoente estava trabalhando no Shopping Taboão, quando a sua namorada ligou dizendo que moto que estava em seu nome tinha sido roubada. A moto estava no seu nome, mas na verdade era usada apenas por Jonatas. Tirou em seu nome porque no nome de Jonatas não estava aprovando a compra. Mora na mesma casa que Jonatas. Viu que alguns policiais entraram dentro da casa e bagunçaram tudo lá, mas não sabe se encontraram algo.

Ou seja, esta testemunha confirmou que, na data dos fatos, a motocicleta utilizada para a realização do roubo estava na posse de Jonatas, que, inclusive, acionou o real proprietário para dizer que o veículo teria supostamente sido roubado.

O depoente também confirmou que Wesley e Jonatas se conheciam, corroborando a conclusão no sentido de que o álibi apresentado por Wesley em Juízo (de que deu entrada no hospital alvejado por um tiro pois no dia foi assaltado, e que sequer conhece Jonatas) não possui qualquer amparo nos elementos de prova constantes dos autos.

A testemunha ARIADNE BISPO COELHO relatou que, na parte da tarde, Jonatas estava na garagem junto com Wesley e outro rapaz. Por volta das 19h, Wesley saiu na motocicleta XRE junto com outra pessoa na garupa. Jonatas saiu com outra motocicleta. Depois, Jonatas voltou na mesma moto que ele havia saído, uma 160, e falou que Wesley tinha sido roubado. Então ela ligou para Douglas, porque a moto estava no nome dele, para que ele registrasse a ocorrência. Logo menos, já chegaram vários policiais no local acusando Douglas da prática do roubo. Quando saíram, eles não falaram para onde estavam indo. Os policiais fizeram uma busca em sua casa e do Jonatas, eles entraram dentro de sua casa. Quem acompanhou não foi ela. Seu padrasto acompanhou a busca dentro do quarto e sabe que encontraram munições. As munições foram encontradas dentro do quarto do Jonatas.

Desse modo, não há dúvida de que ambos os réus, na condução da motocicleta em questão, de fato praticaram o roubo descrito na inicial acusatória e em seu respectivo aditamento.

Destaco que, de acordo com mapa juntado pela acusação aos autos, o hospital em que Wesley deu entrada alvejado por um tiro, pouco tempo depois do roubo, se encontra a cerca de 6,5km do local do delito, apesar de estar em outra Comarca. Além disso, não há qualquer prova nos autos sobre qualquer um dos acusados ter sido vítima de outro roubo naquela mesma data, horário e região.

Por outro lado, além de haver prova suficiente de que Jônatas era o real possuidor da motocicleta utilizada para a prática do roubo, e de seu reconhecimento pela vítima em Juízo, foram encontradas munições em seu quarto, corroborando a conclusão no sentido de seu envolvimento na prática de crime realizado com a utilização de arma de fogo.

Nesse contexto, entendo que o delito de roubo tentado se encontra devidamente comprovado, tendo em vista a efetiva demonstração de que os réus, mediante concurso de pessoas entre si, exerceram grave ameaça e violência sobre a vítima, com o intuito de subtrair seus bens, apenas não se consumando o delito por circunstâncias

alheias às suas vontades.

Está demonstrada, ainda, a forma qualificada prevista no §3º, inciso II, do art. 157 do Código Penal.

Ora, para a configuração do latrocínio, se exige não só o dolo na conduta antecedente - roubo -, mas também dolo ou culpa na conduta subsequente - morte. E, na hipótese dos autos, há firmes evidências de que os réus assumiram o risco de produzir o resultado morte, pois efetuaram disparos na direção da cabeça da vítima, conforme indica o laudo pericial de fls. 136/152.

É o caso, ainda, de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, porque, embora tenham realizado tais disparos, nenhum deles foi apto a ceifar a vida da vítima, que, ao reagir ao delito, também os impediu de consumir a subtração do bem em questão.

E, não havendo outras causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade dos réus, de rigor a condenação de ambos pelo delito previsto no art. 157, §3º, inciso II, cumulado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo, então, a individualizar as penas.

Em atenção aos ditames do art. 59 do Código Penal, verifico que o crime foi praticado em concurso de pessoas e com a utilização de arma de fogo, demonstrando a exacerbada culpabilidade dos réus, o que viabiliza a exasperação da pena-base sem que se possa falar em "bis in idem", uma vez que as causas de aumento previstas no §2º do art. 157 do Código Penal, relacionadas a estas circunstâncias, não serão aplicadas à hipótese em apreço, em que a condenação se dá pelo §3º do mesmo dispositivo.

Sobre o tema, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Latrocínio - Tentativa - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Absolvição por fragilidade probatória - Desclassificação para roubo prejudicada - Morte não consumada por circunstâncias alheias à vontade do agente - Condenação mantida - Recurso improvido. Roubo e extorsão - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Reconhecimento de crime único - Impossibilidade - Delitos de espécies diferentes, praticados mediante ações diversas e sucessivas, com desígnios autônomos - Condenação mantida - Recurso improvido. Fixação da Pena-base do mínimo legal - Concurso de agentes - Circunstância judicial desfavorável - Ausência de 'bis in idem' - Condição não utilizada para exasperar a pena na terceira etapa - Recurso improvido. Causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo - Prescindibilidade da apreensão e exame pericial da arma para a configuração da majorante - Pleito de afastamento desacolhido - Recurso improvido. Redução pela tentativa no patamar máximo - Crime que em muito se aproximou da consumação - Fração de um terço - Proporcionalidade diante do "iter criminis" percorrido - Recurso improvido." (Apelação Criminal nº 1521429-32.2019.8.26.0050, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Klaus Marouelli Arroyo, j. 03.03.2022).

Assim, ausentes outras informações que prejudiquem os réus no que tange à conduta social, à personalidade, aos motivos e às consequências do delito, que reputo normais à espécie, entendo adequada a exasperação da pena em 1/8 (um oitavo), a fim de atingir 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, verifica-se a incidência da causa de diminuição de pena relativa à tentativa. E, considerando o "iter criminis" percorrido, reduzo a pena no patamar de 1/2, tendo em vista que os réus efetivamente dispararam na direção da cabeça da vítima, além de outros em direção diversa, alcançando a reprimenda, então, o patamar de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa.

Assim, as penas finais aplicadas aos réus são de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa.

Diante da ausência de informações a respeito das condições socioeconômicas dos sentenciados, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal.

Em que pese a primariedade dos agentes, considerando a quantidade de reprimenda e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, além da gravidade concreta do delito,

fixo o regime inicial fechado de cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, do Código Penal, o qual reputo adequado ara atingir as finalidades da pena, consistentes na prevenção geral e especial e na retribuição.

Tendo em vista a circunstância de o crime ter sido praticado com grave ameaça à pessoa e em pena superior a 02 (dois) anos, incabível, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, consoante aos artigos 44, I, e 77, "caput", do Código Penal.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, a fim de condenar os réus WESLEY DE SOUSA LOPES e JÔNATAS BISPO DE BRITO como incurso no art. 157, §3º, inciso II, cumulado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 5 (cinco) dias-multa, esta última calculada na base do valor unitário mínimo.

Indefiro aos acusados o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que tiveram sua prisão preventiva decretada durante o curso processual (fls. 50/52), bem como por permanecerem presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, especialmente a necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Deixo, todavia, de aplicar o disposto no §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, uma vez que eventual detração operada nestes autos não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena ora fixado, não obstante o período de prisão preventiva dos sentenciados, além de entender, de todo modo, que o Juízo da Execução Penal possui melhores condições de apreciar todos os requisitos necessários à eventual progressão de regime.

Condeno os réus ao pagamento de custas, com fulcro no art. 804 do Código de Processo Penal, observada eventual gratuidade concedida.

Comunique-se a vítima.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, considerando o disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e ao Instituto de Identificação (IIRGD).

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.

Embu das Artes, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA